

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2865/2530

นาย สมบัติ หรือ โกมิน แซ่พู่
นาย ไพรัช ตวงหิรัญวิมล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 145 วรรคสอง, มาตรา 246, มาตรา 247

ก่อนโจทก์กับจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโจทก์ได้ขอถอนฟ้อง สำหรับจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะ จำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2 จึงมิได้เป็นคู่ความในคดีอีกต่อไปสัญญาประนีประนอมยอมความที่จำเลยที่ 2 กระทำกับโจทก์ถือไม่ได้ว่าได้กระทำในฐานะคู่ความแห่งคดี คำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคสอง ศาลจะออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยที่ 3 หาได้ไม่ และปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้ฐานผิดสัญญาหุ้นส่วนทำไม่ร่วมกัน โจทก์ขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต โจทก์กับจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นแล้ว ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยทั้งสองไม่นำส่งบัญชีรายรับรายจ่ายเงินภายในกำหนดตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ ง.

จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่โจทก์ตามที่ระบุไว้ในข้อสัญญาดังกล่าว ขอให้
บังคับคดียึดทรัพย์จำเลยที่ 2 ชำระหนี้โจทก์ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม
ความแล้ว โจทก์จะยื่นคำร้องขอให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 หาได้ไม่

ในวันนัดไต่สวนคำร้อง ศาลชั้นต้นงดไต่สวนและมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้
ออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นบังคับคดีแก่ทรัพย์สิน
ของจำเลยที่ 3 ต่อไป

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ก่อนโจทก์กับจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความกัน โจทก์ได้ขอถอนฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้จำหน่ายคดี
เฉพาะจำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2 จึงมิได้เป็นคู่ความในคดีนี้อีกต่อไป สัญญา
ประนีประนอมยอมความที่จำเลยที่ 3 กระทำกับโจทก์ ถือไม่ได้ว่าได้กระทำในฐานะคู่
ความแห่งคดี คำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงไม่ผูกพัน
จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
145 วรรคสอง ศาลจะออกหมายบังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 หาได้ไม่ ปัญหาแม้จำเลยที่
2 จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาตั้งแต่ศาลชั้นต้น แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของ
จำเลยที่ 2 อีกต่อไป"

พินิจพิจารณากลับ ให้เพิกถอนหมายบังคับคดีของศาลชั้นต้น.

(พลจิตต์ ดียืน-ยนต์ พิริวินิจ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>